

Warszawa, 27 listopada 2024 r.

BEOS-WAP/WOSR/MAZSP-2300/24

Do druku nr 836

Pan Minister

Dariusz Salamonczyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

SEKRETARIAZ
L.dz. DS.1790.125.2024
Data wpływu 27.11.2024

**Ocena skutków regulacji
zawartej w poselskim projekcie ustawy o zapobieganiu
bezdомności psów i kotów
(druk sejmowy nr 836)**

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zgodnie z uzasadnieniem projektu oraz deklarowanymi skutkami regulacji problemem, którego rozwiązaniu służy proponowana ustawa, jest nadmierna liczba bezdomnych psów i kotów. W 2022 r. w schroniskach przebywało 84 008 psów oraz 34 050 kotów, a według szacunków, podobna liczba bezdomnych zwierząt znajdowała się także w miejscach prowadzonych przez organizacje społeczne lub w domach tymczasowych.

W ocenie wnioskodawców przyczyną tego problemu jest brak możliwości śledzenia psów i kotów, co ułatwia ich niekontrolowane rozmnażanie oraz porzucanie przez właścicieli. Ponadto brak możliwości śledzenia tych zwierząt często uniemożliwia ustalenie sytuacji prawnej i faktycznej w sytuacji ich zagubienia.

Problem nadmiernej bezdomności psów i kotów powoduje, że zwierzęta te stanowią zagrożenie dla ludzi oraz innych zwierząt. Co więcej, na skutek tego problemu gminy, w ramach realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, mają trudności z zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc w schroniskach dla zwierząt oraz zapewnieniem właściwego dobrostanu zwierząt.

II. Rekomendowane rozwiązanie (w tym planowane narzędzia interwencji) i oczekiwany efekt

1. Uwagi ogólne

Proponowana ustawa dotyczy: 1) realizacji obowiązku oznakowania oraz rejestracji psów i kotów; 2) zasad działania ogólnodostępnej krajowej bazy danych psów i kotów (dalej: ogólnodostępna baza) oraz Centralnego Rejestru Psów i Kotów (dalej: Centralny Rejestr); 3) wykonywania kastracji oraz sterylizacji psów i kotów.

Rozdział 1 proponowanej ustawy (art. 1-2) zawiera w szczególności wykaz definicji ustawowych zastosowanych w tym akcie (takich jak podmiot zrzeszony, oznakowanie, rejestracja).

W rozdziale 2 projektu (art. 3-10) określono zasady oznakowania oraz rejestracji psów i kotów. Proponowana ustawa wprowadza obowiązek oznakowania zwierzęcia (art. 3) oraz jego rejestracji (art. 4). Obowiązek oznakowania powinien zostać zrealizowany przez jego właściciela w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę 3 miesiąca życia. W przypadku gdy właściciel wszedł w posiadanie zwierzęcia, które ukończyło 3. miesiąc życia, obowiązek ten powinien zostać zrealizowany w terminie 30 dni od dnia wejścia w jego posiadanie. Obowiązek rejestracji zwierzęcia powinien zostać zrealizowany przez jego właściciela (bądź przez inną osobę, w tym lekarza weterynarii, lub określoną organizację społeczną) w terminie 7 dni od dnia jego oznakowania. Podmiot dokonujący rejestracji powinien wprowadzić do jednej z ogólnodostępnych baz określone dane, w szczególności imię i nazwisko, kod pocztowy i miejsce zamieszkania właściciela oraz jeżeli posiada – telefon i adres elektroniczny. Proponowana regulacja przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu psa albo kota, wobec którego nie dopełniono obowiązku oznakowania lub rejestracji (art. 6). Projekt zakłada utworzenie Centralnego Rejestru (art. 7-8). We wskazanym rejestrze, prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, będą gromadzone dane zawarte w ogólnodostępnych bazach (a zatem również dane osobowe właścicieli psów i kotów). Proponowana ustawa określa administratora danych zawartych w Centralnym Rejestrze, jak również podmioty uprawnione w zakresie dostępu do tych danych. Zgodnie z proponowanym aktem działalność gospodarcza podmiotów zrzeszonych w zakresie prowadzenia ogólnodostępnej bazy będzie działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców¹ (art. 9). Rozpoczęcie

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 236.

działalności w tym zakresie będzie wymagało dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących ogólnodostępne krajowe bazy danych psów i kotów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Podmiot ubiegający się o wpis do tego rejestru będzie zobowiązany do wskazania we wniosku określonych danych, takich jak: imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Projektowana ustawa określa zasady przekazywania danych z ogólnodostępnej bazy na rzecz ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 10).

W rozdziale 3 projektu (art. 11) określono zasady przeprowadzania kastracji oraz sterylizacji psów i kotów, zaś w rozdziale 4 (art. 12-14) wskazano reguły finansowania tych zabiegów, jak również procedury oznaczania zwierzęcia. Zgodnie z proponowaną ustawą właścicielowi psa albo kota będzie przysługiwało uprawnienie do wyboru bezpłatnego zabiegu kastracji albo sterylizacji przeprowadzonego przez lekarza weterynarii wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 24d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt², z którym gmina zawarła umowę na przeprowadzenie tych zabiegów. Właściciel psa lub kota nie będzie ponosił opłaty za oznakowanie, rejestrację, kastrację i sterylizację – finansowanie tych czynności będzie zadaniem własnym gminy. W projekcie określono zasady przekazywania na rzecz gmin dotacji celowej z budżetu państwa na rzecz refinansowania oznakowania, rejestracji, kastracji i sterylizacji zwierząt.

W rozdziale 5 projektu (art. 15) zawarto przepisy określające administracyjne kary pieniężne nakładane w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z projektowanej ustawy.

W rozdziale 6 projektu (art. 16-20) określono zmiany w przepisach obowiązujących, regulacje przejściowe i końcowe. Proponowana ustawa zakłada zmianę pkt 14 w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach³ (w zakresie modyfikacji katalogu zadań własnych gminy) oraz zmianę art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt⁴ (określającego zakres przyjmowanego przez gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt).

² Dz. U. z 2023 r. poz. 1075, ze zm.

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 399.

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1580, ze zm.

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁵. Omawiany projekt był także przedmiotem opinii BEOS, sporządzonej w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁶.

2. Uwagi szczegółowe

Jak wskazano wyżej przedmiotowy projekt ustawy zawiera przepis przyznający uprawnienie dla właściciela psa lub kota do dokonania bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierzęcia. Rozwiązanie przewidujące uprawnienie dla właścicieli do dokonania bezpłatnej sterylizacji lub kastracji (a zatem przyznające decyzję w tym zakresie właścicielowi zwierzęcia) jest spójne z przepisami ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa ta przewiduje, że gminne programy opieki nad zwierzętami mogą obejmować również plan sterylizacji lub kastracji zwierząt z gminie, „przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają”. Zatem w tym zakresie projekt ustawy koresponduje z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, przewidując możliwość dodania do wskazanego planu szczegółowych warunków dotyczących dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów.

Projekt przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Psów i Kotów, który integrować ma dane zawarte w krajowych bazach danych psów i kotów. Wpis (rejestracja) w krajowej bazie danych ma mieć charakter obligatoryjny, a sama działalność polegająca na prowadzeniu krajowej bazy danych psów i kotów ma być działalnością regulowaną wymagającą wpisu do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Regulacja porządkuje zatem zasady wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu bazy danych psów i kotów oraz określa rodzaje danych, które muszą znaleźć się we wskazanej bazie. Projekt nakłada również obowiązek oznakowania zwierzęcia (co do zasady w terminie 30 dni od dnia wejścia w jego posiadanie).

⁵ Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zapobieganiu bezdomności psów i kotów (przedstawiciel wnioskodawcy: poseł Ewa Szymanowska), opinia z 4 listopada 2024 r., BEOS-WPEiM-2298/24.

⁶ Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zapobieganiu bezdomności psów i kotów (przedstawiciel wnioskodawcy: poseł Ewa Szymanowska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu, opinia z 4 listopada 2024 r., BEOS-WPEiM-2299/24.

Należy dodać, że projekt ustawy reguluje zagadnienia, które w określonym zakresie są przedmiotem regulacji zawartej w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 700/X kad.). Przywołany projekt ustawy, poza innymi szczegółowymi zagadnieniami, reguluje problem identyfikowalności psów i kotów. Projekt przewiduje dodanie do ustawy o ochronie zwierząt art. 11c zawierającego obowiązek oznakowania zwierzęcia przez czipowanie. Przepis reguluje m.in. termin dokonania oznakowania (w terminie 2 miesiące od wejścia w posiadanie zwierzęcia), podmiot właściwy do jego dokonania oraz podmiot obowiązany do ponoszenia kosztów oznakowania (co do zasady posiadacz zwierzęcia, ze wskazaniem wyjątków od zasady). W art. 11d przewiduje się utworzenie Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych, do którego przekazywane są informacje o oznakowanym zwierzęciu. Przepis reguluje szczegółowe zasady przekazywania danych, określa podmiot prowadzący Rejestr, czy zasady ponoszenia kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Obywatelski projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do ustawy o ochronie zwierząt przepisu nakładającego obowiązek poddania wszystkich psów i kotów na obszarze całego kraju obowiązkowej kastracji (projektowany art. 9d ustawy o ochronie zwierząt). Jest to zatem rozwiązanie dużo bardziej rygorystyczne, aniżeli w omawianym projekcie ustawy. Autorzy projektu upatrują we wskazanym rozwiązaniu element szerszej polityki mającej na celu kontrolę populacji zwierząt domowych⁷. Projekt przewiduje zarazem uchylenie art. 11a ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt stanowiącego, iż gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi może obejmować również plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, jednakże przy pełnym poszanowaniu w tym zakresie właścicieli zwierząt lub innych osób pod których opieką pozostają. Krytyczne uwagi w tym zakresie zostały zawarte w opinii Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji⁸.

III. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności w krajach członkowskich UE/OECD?

Wśród rozwiązań stosowanych w państwach Unii Europejskiej w celu ograniczenia czy zapobiegania bezdomności zwierząt jako najskuteczniejsze

⁷ S. 13-14 uzasadnienia do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw.

⁸ Ocena Skutków Regulacji zawartej w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (numer druku 700); BEOS-WP/WOSR-2178/24.

wskazuje się często rozwiązania holenderskie, które obejmują m.in. ogólnokrajowy, finansowany przez rząd program sterylizacji oraz obowiązek rejestracji psów. Obowiązkową rejestrację zwierząt domowych wprowadzono także w wielu innych państwach UE (obowiązek rejestracji i czipowania psów w przepisach prawa ogólnokrajowego wprowadzono w 24 państwach Unii – wyjątek w tym zakresie, obok Polski, stanowią Niemcy i Estonia). W niektórych państwach, jak np. w Belgii, Grecji, Litwie, Luksemburgu, Francji, Portugalii i Szwecji, obowiązuje także obowiązek rejestracji kotów. Natomiast w części państw UE rejestracja kotów jest dobrowolna (np. w Irlandii, Holandii czy na Węgrzech)⁹. Ponadto, na przykład belgijskie przepisy regionalne zobowiązują właścicieli kotów i schroniska do kastracji zwierząt. Z kolei w Estonii na władze samorządów terytorialnych nałożono obowiązek przeprowadzenia jak najszerszych poszukiwań właściciela zwierzęcia przy jednoczesnej możliwości uśmiercenia bezpańskich zwierząt, w określonym ustawowo terminie. Poniżej opisano rozwiązania stosowane w omawianym zakresie w Belgii, Estonii i Holandii.

W Belgii kwestie związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt domowych uregulowano przede wszystkim na poziomie poszczególnych regionów (walońskiego, flamandzkiego i brukselskiego). W każdym z regionów przyjęto przepisy obligujące właścicieli psów, a od 2018 r. także kotów (które są niezwykle popularnym w Belgii zwierzęciem domowym), do obowiązkowej rejestracji posiadanego zwierzęcia w ogólnokrajowych bazach danych (CatID dla kotów i DogID dla psów). Na przykład obowiązujące obecnie w Regionie Brukselskim zarządzenie w sprawie identyfikacji i rejestracji kotów¹⁰ zobowiązuje właściciela/opiekuna kota do zarejestrowania go w bazie przed ukończeniem przez kota 12 tygodnia życia. Ponadto, od 1 czerwca 2023 r. obowiązek wprowadzono także w przypadku starszych kotów, które muszą zostać odpowiednio zidentyfikowane i zarejestrowane przed sprzedaniem lub oddaniem do adopcji. Koty przywiezione zza granicy powinny zostać zarejestrowane w terminie ośmiu dni od dnia ich przybycia na terytorium regionu. Identyfikacja kota polega na wszczepieniu mu odpowiedniego czipa i zarejestrowaniu w bazie. Za brak rejestracji we wskazanym terminie grozi kara grzywny (od 100 euro). Dostęp do danych dotyczących kota mają m.in. pracownicy schronisk. Osoba, która znajduje

⁹ *Commission staff working document - Summarising evidence supporting the legislative proposal on the welfare of dogs and cats and their traceability*, SWD(2024) 88 final, 27.3.2024, s. 40, caf8cd1d-967a-4e60-a0e5-19401be1c6b3_en.

¹⁰ *Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chats*, tekst w j. francuskim: https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-du-gouvernement-de-la-region-de-bruxellescapit_n2024005960.html.

bezpańskiego kota, ma obowiązek przekazania go instytucjom gminnym (policji, schronisku) w ciągu 4 dni od znalezienia, w celu przeprowadzenia procedury sprawdzenia w bazie danych rejestracyjnych zwierzęcia. Poza obowiązkiem rejestracyjnym w Regionie Brukselskim wprowadzono także obowiązek sterylizacji kotów przed ukończeniem przez nie 6 miesiąca życia (z pewnymi wyjątkami), a w przypadku kotów, które przywieziono na teren regionu, starszych niż 5 miesięcy – sterylizacji należy dokonać w ciągu 30 dni od wwiezienia. Za niewykonanie tego obowiązku grozi kara grzywny (od 200 euro). W części gmin Regionu Brukselskiego sterylizacja kotów domowych jest częściowo refundowana z funduszy gminnych. Ponadto od 1 czerwca 2023 r. wprowadzono obowiązek sterylizacji wszystkich kotów przebywających w schronisku przed oddaniem ich opiekunowi¹¹. Podobne przepisy dotyczące sterylizacji kotów obowiązują także w pozostałych regionach Belgii.

W Estonii ustawa o ochronie zwierząt¹² reguluje kwestie bezdomnych/bezpańskich zwierząt w art. 5. Wskazano w nim, że zwierzęta domowe nieposiadające właściciela i biegające wolno muszą zostać schwytane i zwrócone właścicielowi lub należy znaleźć dla nich nowego właściciela. Jeżeli nie ma możliwości zidentyfikowania właściciela zwierzęcia i nie można znaleźć dla niego nowego właściciela, należy przeprowadzić eutanazję zwierzęcia (w art. 18 ustawy wskazano procedurę w tym zakresie). Okres pomiędzy rozpoczęciem procedury identyfikacji właściciela zwierzęcia a eutanazją powinien wynosić co najmniej dwa tygodnie. W tym czasie zwierzęciu należy zapewnić odpowiednie warunki i w razie potrzeby – leczenie. Wyłapywaniem, przetrzymywaniem oraz ewentualnym uśmiercaniem bezpańskich zwierząt (i utylizacją ciał) zajmują się władze lokalne na swoim terytorium. Szczegóły dotyczące wykonania procedury łapania i przetrzymywania zwierzęcia, a także ustalania jego właściciela i uśmiercania bezdomnych zwierząt zawarto w rozporządzeniu rządu w tej sprawie¹³. W rozporządzeniu uregulowano m.in. kwestie związane z trybem przetrzymywania złapanych zwierząt w schronisku na czas poszukiwań właściciela, a także tryb ustalania właściciela bezdomnego zwierzęcia. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, jeżeli nie jest możliwa natychmiastowa identyfikacja zwierzęcia i oddanie go właścicielowi, poszukiwania właściciela należy

¹¹ Informacje na podstawie: <https://environnement.brussels/pro/gestion-environnementale/assurer-le-bien-etre-animal/sterilisez-et-pucez-votre-chat-pour-son-bien-etre-et-sa-securite>.

¹² Loomakaitseadus, RT I 2001, 3, 4 ze zm., tekst w j. angielskim: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/505102023013/consolide>.

¹³ *Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord*, RT I 2002, 34, 212 ze zm., tekst w j. estońskim: <https://www.riigiteataja.ee/akt/111122021019?leiaKehtiv>.

zacząć od momentu umieszczenia zwierzęcia w schronisku. Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do sporządzenia opisu zwierzęcia i do zadbania o możliwie jak najszybszą publikację tego opisu na stronie internetowej, w mediach (radiowych, drukowanych) lub w inny sposób zapewniający możliwie najszybsze dotarcie z informacją do wszystkich zainteresowanych. Jeżeli zwierzę domowe uciekło właścicielowi i zostało mu zwrócone w wyniku działań jednostki samorządu terytorialnego, właściciel ponosi koszty związane z utrzymaniem zwierzęcia w czasie poszukiwań. W przypadku nieustalenia właściciela, zwierzę może zostać oddane nowemu właścicielowi po upływie dwóch tygodni od opublikowania ogłoszenia o poszukiwaniach. Jak wspomniano, jeśli nie uda się ustalić właściciela ani znaleźć dla zwierzęcia nowego właściciela i nie jest możliwe pozostawienie zwierzęcia w schronisku dłużej niż dwa tygodnie, zwierzę musi zostać uśmiercone. Warto wskazać, że w Estonii nie istnieje ogólnokrajowy system rejestracji zwierząt, a przepisy dotyczące czipowania i rejestrowania np. psów czy kotów stanowią uregulowania poszczególnych jednostek samorządowych (większość gmin wymaga zarejestrowania zwierzęcia, jednak brak jest ogólnokrajowego rejestru). Na właścicieli zwierząt nałożono jedynie obowiązek „wdrożenia niezbędnych środków, w celu zapobieżenia ucieczce zwierzęcia” oraz obowiązek organizacji schwytania zwierzęcia, które uciekło¹⁴.

W Holandii, wskazywanej jako przykład kraju, który skutecznie uporał się z problemem bezdomności psów, ustawodawstwo i kampanie informacyjne na temat odpowiedzialności za posiadane zwierzęta domowe mają na celu zapobieganie ich bezdomności¹⁵. W prawie holenderskim wprowadzono wymóg identyfikacji i rejestracji psów¹⁶. Należy dokonać trwałej identyfikacji psa za pomocą mikroczipa przed ukończeniem przez zwierzę 7. tygodnia życia lub przed przeniesieniem własności, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Następnie pies musi zostać zarejestrowany w bazie danych (do 8. tygodnia życia lub w ciągu 2 tygodni od zmiany właściciela) i otrzymać europejski paszport dla zwierząt domowych. Dane psów umieszczane są w zatwierdzonych rejestrach (np. Stichting Chip, Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren, PetBase), które mają obowiązek

¹⁴ Art. 37 ustawy weterynaryjnej, *Veterinaarseadus*, RT I, 17.11.2021, 1 ze zm., tekst w j. estońskim: <https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023103>.

¹⁵ Informacje na podstawie: Netherlands – World Animal Protection, <https://api.worldanimalprotection.org/country/netherlands#Legislation>.

¹⁶ Szczegółowe zasady określono w dekrete w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Besluit identificatie en registratie van dieren), tekst w jęz. holenderskim: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0009019/2015-01-01/>.

przesyłać swoje dane do centralnej bazy danych Ministerstwa Gospodarki. Trwała identyfikacja kotów nie jest obowiązkowa, jednak niektóre gminy pilotażowo wprowadziły mikroczipowanie i rejestrację kotów. Mikroczipy mogą wszczepiać tylko weterynarze lub specjaliści ds. czipowania¹⁷. W razie znalezienia psa, uznaje się, że ma on właściciela. W takiej sytuacji władze lokalne są zobowiązane do trzymania psa w schronisku przez co najmniej 2 tygodnie. Po tych dwóch tygodniach pies może zostać oddany nowemu właścicielowi¹⁸. Za skuteczne narzędzie zwalczania bezdomności psów uznaje się także ogólnokrajowy program sterylizacji i szczepień finansowany przez rząd – program CNVR (*Collect, Neuter, Vaccinate and Return* – złap, wykastruj, zaszczep, zwróć)¹⁹, w ramach którego wolno żyjące psy są chwywane, sterylizowane, szczepione i wypuszczane z powrotem do miejsca, z którego pochodzą. Ponadto, w Holandii porzucenie zwierzęcia jest zagrożone karą grzywny. Istnieje też odrębna policja ds. zwierząt oraz specjalna linia pomocy (pod numerem tel. 144)²⁰.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Projektowane przepisy będą oddziaływać m.in. na:

- właścicieli psów i kotów,
- Ministra Cyfryzacji,
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (2477)²¹,
- rady miast i gmin (2477)²²,
- straże gminne (ok. 450)²³,

¹⁷ *Registration and microchipping of dogs, and dog passports*, <https://business.gov.nl/regulation/registering-dogs-and-pet-passports/> oraz *Netherlands: Identification and registration*, https://dogandcatwelfare.eu/media/filer_public/c4/bd/c4bd4309-f3bb-45f7-9082-2936a7dcde1a/netherlands.pdf.

¹⁸ Netherlands – World Animal Protection, <https://api.worldanimalprotection.org/country/netherlands#Legislation>.

¹⁹ Stray Animal Foundation Platform: CNVR, <https://stray-afp.org/cnv>.

²⁰ Informacje na podstawie strony internetowej Policji: <https://www.politie.nl/informatie/drie-jaar-cel-voor-dierenmishandeling-of-dierenverwaarlozing.html>, <https://www.politie.nl/informatie/wat-doet-de-dierenpolitie.html> oraz <https://www.politie.nl/onderwerpen/dierenpolitie.html>.

²¹ *Podział administracyjny Polski*, Główny Urząd Statystyczny, <https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/>.

²² Ibidem.

²³ Według danych Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych na dzień 31 grudnia 2021 r. w Polsce funkcjonowało 451 straży (w tym 383 straże miejskie i 68 straży gminnych), zob. *Ocena skutków regulacji do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego*, Rządowe Centrum Legislacji, <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366659/katalog/12931855#12931855>.

- lekarzy weterynarii (20 091 w 2021 r.)²⁴,
- techników weterynarii,
- zakłady lecznicze dla zwierząt (gabinety weterynaryjne, przychodnie, lecznice i kliniki weterynaryjne oraz weterynaryjne laboratoria diagnostyczne; 9527 w 2021 r.)²⁵,
- schroniska dla zwierząt (230 w 2023 r.)²⁶,
- przedsiębiorców zajmujących się odławianiem (wyłapywaniem) bezdomnych zwierząt,
- podmioty prowadzące bazy danych, w których gromadzone są dane o oznakowanych zwierzętach (4)²⁷,
- Inspekcję Weterynaryjną (Główny Inspektorat Weterynarii, 16 Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii oraz 305 powiatowych lekarzy weterynarii)²⁸,
- wojewodów (16),
- Policję, Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, Służbę Więzienną i Straż Pożarną.

V. Informacje o zakresie, czasie trwania i wynikach konsultacji

Projekt ustawy nie zawiera informacji na temat poddania go konsultacjom społecznym.

Zgodnie z informacjami z Systemu Informacyjnego Sejmu, w dniu 25 października 2024 r. Marszałek Sejmu skierował projekt do konsultacji (SN, PG, KRRP, NRA, KRS, KRL-W, KIG, UODO, RMiSP, RDS i Lewiatan).

²⁴ W tym lekarze weterynarii czynni zawodowo 12 432. Zob. *Raport o stanie zawodu lekarza weterynarii w Polsce*, Załącznik nr 1. do uchwały Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nr 100/2021/VII z dnia 30 listopada 2021 r., https://vetpol.org.pl/wp-content/uchwaly/VII_kadencja/za%C5%82_100-2021-VII_Raport_Weterynaria_2021.pdf.

²⁵ Ibidem, s. 10.

²⁶ Według *Raportu Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt w roku 2023* (s. 1, najnowsze dostępne dane) powiatowi lekarze weterynarii przeprowadzili w 2023 r. wizytacje 230 schronisk dla zwierząt (w 64 z nich przebywały wyłącznie psy, w 160 psy i koty, w 1 schronisku przebywały tylko koty, a w 5 schroniskach nie było zwierząt), <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/schroniska-dla-bezdomnych-zwierzat>.

²⁷ Według projektodawców są to „ogólnodostępne krajowe bazy danych psów i kotów”. Obecnie na rynku funkcjonują cztery takie bazy: Centralna Baza Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie (<https://www.cbdzoe.pl/>), Safe Animal (<https://www.safe-animal.eu/>), Identyfikacja.pl (<https://www.identyfikacja.pl/pl>) oraz Centralna Baza Chipów (<https://www.bazachipow.pl/>).

²⁸ Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. 2023, poz. 766).

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Projektowane regulacje będą miały wpływ na wydatki budżetu państwa, a także pośrednio na wydatki gmin (w zakresie prefinansowania wydatków dotyczących oznakowania, rejestracji, kastracji i sterylizacji psów oraz kotów). Zgodnie z projektowanym art. 13 finansowanie tych czynności byłoby zadaniem własnym gminy, ale jednocześnie w art. 14 ust. 1 projektu zaproponowano, aby gminy otrzymywały z budżetu państwa dotację celową na refinansowanie oznakowania, rejestracji i kastracji/sterylizacji w wysokości:

- 1) 70 zł – za oznakowanie i rejestrację jednego zwierzęcia;
- 2) 300 zł – za kastrację lub sterylizację jednego zwierzęcia o wadze do 15 kg,
- 3) 500 zł – za kastrację lub sterylizację jednego zwierzęcia o wadze od 15 do 30 kg,
- 4) 700 zł – za kastrację lub sterylizację jednego zwierzęcia o wadze powyżej 30 kg.

Zarówno zawarte w projekcie ustawy kwoty, jak i sama propozycja ujęcia ich w ustawie, budzą wątpliwości. Może się okazać, że niektóre gminy nie będą w stanie zawrzeć z podmiotami lub osobami uprawnionymi do wykonywania oznakowania, rejestracji i kastracji/sterylizacji psów i kotów umów na wykonywanie tych czynności według stawek określonych przez projektodawców. W związku ze wzrostem cen, liczba takich gmin w następnych latach będzie rosła. Tymczasem dotacja celowa wypłacana przez wojewodów będzie wyliczana po jednolitych dla całego kraju stawkach określonych w ustawie (projektowany art. 12 ust. 2), co będzie oznaczać, że niektóre gminy będą dopłacały do realizacji tego nowego zadania, tj. będą musiały zapewniać środki na sfinansowanie różnicy między kwotą otrzymanej dotacji celowej a poniesionymi kosztami. Jednocześnie zmiana stawek każdorazowo będzie wymagała przeprowadzania nowelizacji ustawy.

W projektowanym art. 14 ust. 2 wskazano również, że dotacja byłaby wypłacana jednorazowo do dnia 30 kwietnia, na podstawie informacji składanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie do dnia 31 marca do wojewody o liczbie oznakowanych, zarejestrowanych, wysterylizowanych i wykastrowanych psów i kotów oraz o stawkach refinansowania określonych w roku poprzednim. Proponowane przepisy oznaczają, że ostateczne koszty tych działań poniesie budżet państwa, jednak wcześniej gminy będą musiały zabezpieczyć środki na ich prefinansowanie. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla gmin, zwłaszcza w sytuacji wysokiej inflacji (refundacja części poniesionych wydatków nastąpi nawet po

kilkunastu miesiącach). Będzie ono również negatywnie wpływało na bieżącą płynność finansową gmin. Skutki finansowe projektowanego rozwiązania będą szczególnie odczuwalne w pierwszym roku obowiązywania projektowanych przepisów, kiedy to należy oczekiwać oznakowania i rejestracji co najmniej kilku milionów psów i kotów niepoddanych przed dniem wejścia w życie ustawy oznakowaniu i rejestracji (czynności obowiązkowe) oraz mniejszej, ale za to bardziej kosztownej, liczby zabiegów kastracji i sterylizacji tych zwierząt (czynności dobrowolne).

Oszacowanie kosztów dla budżetu państwa wykonano przy następujących założeniach:

- 1) przyjęto, że w Polsce żyje 8,1 mln psów oraz 7,25 mln kotów (dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (FEDIAF) za 2022 r.)²⁹ i wielkość ta nie zmieniła się od 2022 r.,
- 2) jednostkowy koszt oznakowania i rejestracji psa lub kota wyniesie, tak jak przyjęli projektodawcy, 70 zł (należy zwrócić uwagę, że wysokość tej opłaty może być zbyt niska w przypadku dużych miast i aglomeracji miejskich),
- 3) średni koszt kastracji lub sterylizacji psa wyniesie 500 zł, zaś kota 300 zł,
- 4) niezaczipowanych i niezarejestrowanych jest ok. 50% psów i 80% kotów³⁰,
- 5) niewykastrowanych lub niewysterylizowanych jest 50% psów i kotów³¹,
- 6) ze względu na dobrowolność przyjęto, że odsetek właścicieli decydujących się na zabieg kastracji/sterylizacji będzie wynosił 10% (wariant 1) lub 20% (wariant 2).

Tabela 1. Szacunkowe koszty dla budżetu państwa w pierwszym roku obowiązywania proponowanych przepisów³²

Wyszczególnienie	Wydatki (w mln zł)
1) Koszty z tytułu oznakowania (czipowania) i rejestracji psów i kotów	690

²⁹ *Annual Report 2024*, s. 34–35 https://europeanpetfood.org/wp-content/uploads/2024/06/FEDIAF-Annual-Review-2024_Online.pdf.

³⁰ Brak centralnej, obowiązkowej bazy danych dla całego kraju utrudnia ustalenie liczby nieoznakowanych zwierząt; dane te mogą się różnić w zależności od regionu, ponieważ w dużych miastach czipowanie psów jest bardziej powszechne ze względu na lokalne przepisy i akcje promujące odpowiedzialne posiadanie zwierząt. Czipowanie kotów jest z kolei mniej popularne, m.in. z uwagi na dużą populację kotów wolno żyjących oraz rzadsze postrzegane ich przez właścicieli jako zwierząt wymagających oznakowania.

³¹ Podobnie jak w przypadku czipowania, tak również w odniesieniu do kastracji, brak ogólnokrajowego rejestru utrudnia dokładne oszacowanie liczby wykastrowanych/wysterylizowanych zwierząt w Polsce.

³² Jeśli ustawa weszłaby w życie 1 stycznia 2025 r. wówczas koszty dla budżetu państwa pojawiłyby się w kolejnym roku, tj. 2026.

2) Koszty z tytułu kastracji/sterylizacji 10% psów i kotów (wariant 1)	311
3) Koszty z tytułu kastracji/sterylizacji 20% psów i kotów (wariant 2)	623
4) Łącznie – wariant 1 (suma wierszy 1 i 2)	1 001
5) Łącznie – wariant 2 (suma wierszy 1 i 3)	1 312

Źródło: opracowanie własne

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że koszt dla budżetu państwa z tytułu refundacji gminom wydatków poniesionych na czipowanie, rejestrację i kastrację/sterylizację psów i kotów w 2026 roku może wynieść od 1,0 do 1,3 mld zł, tj. będzie wielokrotnie większy niż założona przez wnioskodawców kwota dotacji w wysokości 100 mln zł. Wzrost wydatków będzie różny w poszczególnych gminach, gdyż obecnie wiele z nich, w ramach swoich programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, finansuje lub współfinansuje te działania oraz poddaje zabiegom kastracji/sterylizacji psy i koty w schroniskach dla zwierząt³³.

W kolejnych latach kwota wydatków budżetowych na czipowanie, rejestrację i kastrację/sterylizację dotyczyłaby zasadniczo nowo narodzonych psów i kotów. Jeśli przyjąć, że co roku oznakowanych byłoby około 1,125 mln zwierząt (675 tys. psów i 450 tys. kotów)³⁴, to wydatki z tym związane wyniosłyby ok. 78,8 mln zł. Dodatkowo jeśli przyjąć, że dobrowolna kastracja/sterylizacja psów i kotów dotyczyłaby od 10% (wariant 1) do 20% nowo narodzonych zwierząt, to przy przyjętych wcześniej założeniach dotyczących kosztów zabiegów wydatki budżetu państwa w drugim i kolejnych latach (przy założeniu stałych cen i populacji zwierząt) obowiązywania ustawy wyniosłyby od ok. 47,3 mln zł do 94,5 mln zł:

$$\text{Wariant 1: } 675\ 000 \times 0,1 \times 500 \text{ zł} + 450\ 000 \times 0,1 \times 300 \text{ zł} \\ = 47\ 250\ 000 \text{ zł}$$

³³ Art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2023, poz. 1580).

³⁴ Szacowanie liczby narodzin psów i kotów w Polsce jest trudne, ponieważ dane dotyczące rozmnażania tych zwierząt są szacunkowe, i różnią się w zależności od źródeł. Jeśli jednak przyjąć liczbą psów na poziomie 8,1 mln oraz średnią długość życia psa 12 lat to przy reprodukcji prostej oznacza to konieczność narodzin 675 tys. sztuk psów. Analogicznie dla kotów – jeśli populacja tych zwierząt jest szacowana na 7,25 mln sztuk, a średnią długość życia można przyjąć na 16 lat to co roku może rodzić się w Polsce ok. 450 tys. kotów.

$$\text{Wariant 2: } 675\,000 \times 0,2 \times 500 \text{ zł} + 450\,000 \times 0,2 \times 300 \text{ zł} \\ = 94\,500\,000 \text{ zł}$$

Jeśli jednak większy odsetek właścicieli psów i kotów decydowałby się poddanie ich zabiegowi kastracji/sterylizacji, wówczas wydatki gmin, które w kolejnym roku podlegałyby refundacji z budżetu państwa, musiałyby być wyższe.

W odniesieniu do zaproponowanego terminu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2025 r.) należy zwrócić uwagę, że zaproponowany przez projektodawców sposób refundacji nowego zadania w postaci czipowania, rejestracji i kastracji/sterylizacji wymaga uwzględnienia wydatków na ten cel w planie wydatków budżetów gmin. Tymczasem zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego³⁵.

Wzrost wydatków budżetowych będzie również związany z utworzeniem Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych. Wnioskodawcy oszacowali ten koszt na poziomie do 2 mln zł. Dodatkowy koszt dla budżetu państwa będzie wiązał się również z planowanym przeprowadzeniem kampanii informacyjnej (art. 19 projektu), w przypadku której przyjęto na lata 2025–2027 wydatki w wysokości do 1 mln zł³⁶. Zwłaszcza w tym drugim przypadku projektowane wydatki z budżetu państwa należy uznać za niedoszacowane³⁷. Zwiększone przychody lekarzy i techników weterynarii (z zakładów leczniczych dla zwierząt) powinny z kolei skutkować zwiększonymi wpływami z tytułu podatków dochodowych (stanowiących zarówno dochody budżetu państwa, jak również jednostek samorządu terytorialnego), a także z tytułu podatku VAT (wyłączny dochód budżetu państwa) dla usług weterynaryjnych. Niewielkie ograniczenie wydatków będzie dotyczyło właścicieli psów służbowych (Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbową, Służby Więziennej i Straży Pożarnej) w związku z przejęciem finansowania czipowania, rejestracji i kastracji/sterylizacji psów przez gminy.

Wprowadzenie obowiązku czipowania psów może zwiększyć dochody gmin z tytułu skuteczniejszej egzekucji opłat od posiadania psów (będzie to dotyczyć tych

³⁵ Dz.U. z 2024, poz. 1530.

³⁶ Zob. uzasadnienie do projektowanej regulacji, s. 24-25.

³⁷ Zob. np. *Wykorzystywanie przez administrację publiczną kampanii społecznych jako narzędzi komunikowania. Informacja o wynikach kontroli*, Najwyższa Izba Kontroli, lipiec 2024, <https://www.nik.gov.pl/plik/id,29897,vp,32893.pdf>.

jednostek, które wprowadziły lub wprowadzą taką opłatę)³⁸. Dodatkowe wpływy dla budżetów gmin mogą również stanowić administracyjne kary pieniężne nakładane zarówno na podmioty, które wprowadzałyby do obrotu psa lub kota, wobec którego nie dopełniono obowiązku oznakowania lub rejestracji (proponowana wysokość kary od 1 do 10 tys. zł), jak również właścicieli psów i kotów, którzy nie wypełniliby obowiązku oznakowania, rejestracji oraz aktualizacji danych o swoim zwierzęciu (kary od 100 zł do 1000 zł). Trudność z oszacowaniem potencjalnej liczby podmiotów, które mogłyby nie dopełniać określonych projektowaną ustawą przepisów, uniemożliwia oszacowanie dochodów gmin z tego tytułu. Jednocześnie jednak nastąpiłby wzrost wydatków gmin związany z egzekwowaniem obowiązków czipowania i rejestrowania psów i kotów nakładanych na właścicieli zwierząt mieszkających na ich terenie, w szczególności dotyczących aktualizowania danych (zgodnie z art. 5 projektowanej ustawy w ciągu 14 dni) w ogólnodostępnej krajowej bazie danych psów i kotów. Konieczne byłoby także stałe monitorowanie przez gminy, czy ich mieszkańcy nie wprowadzają do obrotu psów i kotów, wobec których nie dopełniono obowiązku ich oznakowania lub rejestracji.

Projektowana regulacja zmniejszy także wydatki gmin na odławianie i utrzymywanie zwierząt w schroniskach ³⁹. Wprowadzenie obowiązkowej kastracji/sterylizacji psów i kotów spowoduje bowiem stopniowy spadek liczby bezdomnych zwierząt.

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Przyjęcie projektowanych rozwiązań spowoduje trwały wzrost przychodów lekarzy i techników weterynarii z tytułu wprowadzenia obowiązku czipowania psów i kotów oraz dobrowolnej kastracji/sterylizacji finansowanej przez gminy (które, jak już wskazano, następnie otrzymywałyby refundację z budżetu państwa). Zgodnie

³⁸ Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023, poz. 70) rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, którą pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 wysokość takiej opłaty nie może być wyższa niż 173,57 zł (M.P. 2023, poz. 774). W 2023 r. taka opłata obowiązywała w 416 gminach, zob. *Bazy danych po IV kwartałach 2023 r.*, Ministerstwo Finansów, <https://www.gov.pl/web/finanse/bazy-danych6>.

³⁹ W 2023 r. w schroniskach dla zwierząt przebywało 81 778 psów i 35 391 kotów. Zob. *Raport Głównego Lekarza Weterynarii...*, s. 1.

z przytoczonymi w pkt. VI niniejszej opinii danymi FEDIAF, w 2022 r. w Polsce żyło ok. 8,1 mln psów oraz 7,25 mln kotów⁴⁰. Przyjmując, że:

- a) ich liczba nie uległa zmianie,
- b) średni koszt kastracji/sterylizacji psa wynosi 500 zł, a kota 300 zł,
- c) średni koszt czipowania i rejestracji psów i kotów będzie taki sam i wyniesie 70 zł (z analogicznym jak w pkt. VI zastrzeżeniem, że może być to kwota zbyt niska dużych miastach i aglomeracjach miejskich),
- d) niezaczipowanych i niezarejestrowanych jest ok. 50% psów i 80% kotów,
- e) niewykastrowanych lub niewysterylizowanych jest 50% psów i kotów,
- f) odsetek właścicieli, którzy będą poddawać swojego psa lub kota kastracji lub sterylizacji będzie wynosił 10% (wariant 1) lub 20% (wariant 2)

dodatkowe przychody lekarzy weterynarii z tytułu czipowania, rejestracji i kastracji/sterylizacji psów można szacować od ok. 486 mln zł do 689 mln zł, w tym z tytułu:

- czipowania i rejestracji: $8\,100\,000 \times 0,5 \times 70 \text{ zł} = 283,5 \text{ mln zł}$
- kastracji/sterylizacji:
 - wariant 1: $8\,100\,000 \times 0,5 \times 0,1 \times 500 \text{ zł} = 202,5 \text{ mln zł}$
 - wariant 2: $8\,100\,000 \times 0,5 \times 0,2 \times 500 \text{ zł} = 405 \text{ mln zł}$

W przypadku kotów kwota ta wyniosłaby od ok. 515 mln zł do 624 mln zł, w tym z tytułu:

- czipowania i rejestracji: $7\,250\,000 \times 0,8 \times 70 \text{ zł} = 406 \text{ mln zł}$
- kastracji/sterylizacji:
 - wariant 1: $7\,250\,000 \times 0,5 \times 0,1 \times 300 \text{ zł} = 108,75 \text{ mln zł}$
 - wariant 2: $7\,250\,000 \times 0,5 \times 0,2 \times 300 \text{ zł} = 217,5 \text{ mln zł}$

Łączne dodatkowe przychody lekarzy i techników weterynarii z tytułu czipowania, rejestracji i kastracji/sterylizacji psów i kotów mogą zatem wynieść od ok. 1 mld zł do 1,3 mld zł. Jest to szacunkowa kwota, w sytuacji zaczipowania i zarejestrowania wszystkich podlegających temu obowiązkowi zwierząt i przy założeniu braku wzrostu cen w sytuacji prawdopodobnego skokowego wzrostu popytu na takie usługi. Po dostosowaniu stanu populacji psów i kotów do zmienionego stanu prawnego, w kolejnych latach dodatkowe przychody lekarzy weterynarii wynosiłby ok. 13% tej

⁴⁰ Annual... s. 34–35.

kwoty⁴¹ (obowiązkowemu czipowaniu i dobrowolnej kastracji/sterylizacji podlegałyby zasadniczo tylko najmłodsze zwierzęta).

Projektowana regulacja wprowadza dla podmiotów prowadzących ogólnodostępne krajowe bazy danych psów i kotów, których działalność ma stać się działalnością regulowaną⁴², wymóg uzyskania wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art. 9) oraz poniesienia kosztów integracji ich baz z Centralnym Rejestrem Zwierząt Oznakowanych (art. 10 ust. 5).

Wprowadzenie obowiązku oznakowania oraz rejestrowania psów i kotów będzie miało wpływ na wszystkich właścicieli, którzy do tej pory nie wykonali tych czynności. Obecnie wiele psów i kotów jest czipowanych zarówno przez swoich właścicieli, którym zależy na możliwości odnalezienia zwierzęcia w przypadku jego zaginięcia, jak też przez hodowców zwierząt rasowych. Prawdopodobnie większość właścicieli, którzy dostrzegają korzyści z oznakowania i zarejestrowania swoich zwierząt, już to uczyniło. Pozostali zatem ci, którzy z różnych powodów nie zdecydowali się na zabieg czipowania. Nie można wykluczyć, że pomimo projektowanego finansowania czipowania i rejestracji z budżetu państwa, będą osoby przeciwnie wprowadzeniu takiego obowiązku, wiążącego się z rozszerzeniem dziedzin życia, w których przetwarzane są ich dane osobowe. Ich obawy może również budzić sposób wykorzystania informacji zebranych w Centralnym Rejestrze Psów i Kotów, tj. projektowany art. 8, zgodnie z którym rejestr ten ma być jawny nie tylko dla organów administracji publicznej, w tym policji, straży gminnej, lekarzy weterynarii, ale również dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Organizacje te powinny mieć możliwość skorzystania z zasobów rejestru, ale wydaje się, że w bardziej ograniczonej formie niż w przypadku organów administracji państwowej. Ponadto nieograniczony dostęp do rejestru niewymagający przyporządkowania logowania do konkretnych osób i niezapisujący pobranych danych będzie umożliwiać niekontrolowany i nieuprawniony wgląd w dane osobowe właścicieli zwierząt w celach niezwiązanych z ustaleniem właściciela znalezionej zwierzęcia i może prowadzić do nadużyć.

⁴¹ Uwzględniając założenia przyjęte do obliczeń, w szczególności odsetki niezaczipowanych i niewykastrowanych psów i kotów, oraz wskazane w pkt. VI niniejszej opinii średnie długości życia tych zwierząt.

⁴² Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 18 ust. 2 właściciel psa lub kota niepoddanego przed dniem wejścia w życie ustawy czipowaniu i rejestracji będzie zobowiązany do wykonania tych czynności w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Biorąc pod uwagę liczbę co najmniej kilku milionów niezaczipowanych i niezarejestrowanych psów i kotów, liczbę czynnych zawodowo weterynarzy oraz konieczność skutecznego dotarcia z informacją o nowo wprowadzanym obowiązku do kilku milionów właścicieli zwierząt jest to termin zbyt krótki.

Zawarta w projekcie możliwość kastrowania/sterylizowania psów i kotów bez konieczności finansowania tych zabiegów z pewnością zostanie pozytywnie przyjęta przez właścicieli, którzy chcieli wykonać taki zabieg, lecz dotychczas nie podejmowali takich działań ze względów finansowych. Zwłaszcza w przypadku posiadania kilku zwierząt kwota, jaką trzeba przeznaczyć na ten cel, stanowi duży wydatek.

Ceny czipowania i kastracji/sterylizacji psów i kotów w Polsce różnią się w zależności od lokalizacji nawet o kilkadziesiąt procent. Umożliwienie bezpłatnego wykonywania tych zabiegów przy jednoczesnym wprowadzeniu jednolitych dla całego kraju stawek do obliczania dotacji celowych dla gmin na ich refinansowanie może wpłynąć na zmiany cen takich zabiegów wykonywanych poza systemem finansowanym z budżetu państwa (ich wzrost w gminach, w których ujęte w ustawie stawki refinansowania są wyższe, oraz spadek w tych, w których stawki te są niższe).

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Projektowana ustawa nakłada na gminę obowiązek ujęcia zasad dotyczących bezpłatnej sterylizacji lub kastracji w programie tworzone corocznie przez radę gminy, dotyczącym opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Po wejściu w życie projektowanej ustawy rada gminy ustalając program na kolejny rok będzie musiała uwzględnić w nim również regulacje dotyczące bezpłatnej sterylizacji lub kastracji dokonywane na wniosek właściciela zwierzęcia.

IX. Wpływ na rynek pracy

Jak wskazano w pkt. VII niniejszej opinii, projektowana regulacja wywoła trwały wzrost popytu na usługi lekarzy i techników weterynarii w zakresie czipowania, rejestracji oraz kastracji/sterylizacji psów i kotów, co może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w zakładach leczniczych dla zwierząt. Wzrostu zatrudnienia należy się również spodziewać w podmiotach prowadzących ogólnodostępne krajowe bazy

danych psów i kotów, w związku z koniecznością wprowadzenia i aktualizowania danych o co najmniej kilku dodatkowych milionach zwierząt. Dodatkowe miejsca pracy powstaną również w związku z utworzeniem i prowadzeniem Centralnego Rejestru Psów i Kotów.

Jednocześnie wprowadzenie obowiązkowego czipowania, rejestracji i możliwości bezpłatnej kastracji/sterylizacji psów i kotów spowoduje stopniowe zmniejszanie się w najbliższych kilku latach liczby bezdomnych zwierząt, z czym z kolei będzie się wiązał spadek popytu na usługi przedsiębiorców zajmujących się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Projektowane rozwiązania mogą w początkowym okresie wpłynąć na zwiększenie się liczby zwierząt bezdomnych, porzucanych przez ich właścicieli ze względu na chęć uniknięcia odpowiedzialności i ewentualnych kosztów w przypadku skuteczniej identyfikowanych zwierząt przebywających bez opieki poza terenem nieruchomości.

Projektowany art. 3 pkt. 2 wpłynie na rozszerzenie katalogu kompetencji technika weterynarii w zakładzie leczniczym dla zwierząt⁴³ o czynność wykonania oznakowania, pod nadzorem lekarza weterynarii.

Finansowanie kastracji/sterylizacji psów i kotów ze środków publicznych powinno znacząco wpłynąć na zwiększenie odsetka zwierząt wykastrowanych/wysterylizowanych, a w rezultacie ograniczyć niepożądane rozmnażanie się psów i kotów, co zmniejszy problem ich bezdomności.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Zgodnie z art. 20 projektu ustawy ma ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Z uwagi na fakt, że termin wejścia w życie ustawy został określony datą dzienną, a także biorąc pod uwagę aktualny stan prac nad projektowaną ustawą (25 października br. projekt, po pierwszym czytaniu, został skierowany do opinii organizacji samorządowych) należy mieć na względzie, że termin *vacatio legis* może w praktyce okazać się niezwykle krótki, skutkiem czego może być ograniczony czas dla samorządów na wdrożenie przepisów projektu.

⁴³ Art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, art. 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 24).

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Projekt ustawy nie zawiera informacji na temat planowanej ewaluacji.

Autorzy:

Konrad Kuszel (pkt I. II.1)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ilona Szczepańska-Kulik (pkt II.2, V, VIII, XI, XII)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

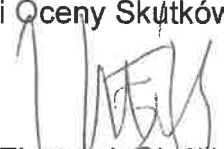
Justyna Branna, Daniela Kupis (pkt III)
specjaliści w Wydziale Oceny Skutków Regulacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

dr Adrian Gryczuk (pkt. IV, VII i IX)
specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

dr Piotr Russel (pkt. VI i VII)
specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

dr Dorota Ogryczak (pkt. IV, VII i X)
specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

Akceptował:
Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji



Ziemowit Cieślak